PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Jurisdicción del Organismo Contratante:	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
Organismo contratante	Hospital Militar Regional Córdoba
Denominación de la UOC:	84/37
Domicilio:	Av Cruz Roja Argentina 1174 – Córdoba Capital (CP 5016)
Correo electrónico:	saf.hmrc@gmail.com
Teléfono:	Conmutador 0351 433 – 3242

Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA	**Número de Proceso:** 84/37-0585-LPU26	**Ejercicio:** 2026
Clase:	De Etapa Única Nacional	
Modalidad:	ORDEN DE COMPRA ABIERTA	

Nro de Expediente	EX-2026-76191099- -APN-HMRC#EA
Objeto de la contratación:	SERVICIO DE RECARGA DE GASES MEDICINALES
Rubro Comercial:	SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL
Plazo de duración del contrato:	DOCE (12) MESES a partir del perfeccionamiento del documento contractual.
Costo del pliego:	Sin costo

Bases del llamado, obtención y consultas de pliego	Se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar), en forma electrónica.
Presentación de ofertas	Deberán ser presentadas a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar), utilizando el formulario electrónico que suministra el sistema.
Acto de apertura	Se efectuará a través del sistema COMPR.AR (www.comprar.gob.ar), en forma electrónica y automática se generará el Acta de Apertura de Ofertas correspondiente.

Visitas Técnica

Lugar/ dirección	Plazo/ horarios
Av. Cruz Roja Argentina 1174, Córdoba Capital (5016) – Provincia de Córdoba	El personal interesado deberá realizar una visita técnica obligatoria el día 27 de agosto del 2026 a las 09.00 hs

ARTÍCULO 1° **ORDEN DE PRELACIÓN**

Todos los documentos que rigen el presente llamado, así como los que integren el presente acto contractual serán considerados como recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

A. Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

B. Decreto Nº 1.030/16 - Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional junto con las normas complementarias dictadas en su consecuencia que resulten de aplicación.

C. Las normas que se dicten en consecuencia del citado reglamento.

D. El manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES o las normas que dicte dicha Oficina Nacional en su carácter de órgano rector.

E. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

F. El Pliego de bases y condiciones particulares aplicable.

G. La oferta.

H. La adjudicación.

I. La orden de compra.

ARTÍCULO 2° **LISTA DE ACRONIMOS**

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

- ORGANISMO CONTRATANTE: Por HOSPITAL MILITAR REGIONAL CORDOBA (HMRC).
- OFERENTE: Por la persona física y / o jurídica, que presenta la oferta.
- ADJUDICATARIO / COCONTRATANTE: Por la persona física o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada.
- HMRC: Hospital Militar Regional Córdoba.
- UOC: Unidad Operativa de Compras.
- ONC: Oficina Nacional de Contrataciones.
- OCA: Orden de Compra Abierta.
- CRE: Comisión Receptora de Efectos.
- PUBCG: Por Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- PBCP: Por Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- EETT: Especificaciones Técnicas.
- CUT: Cuenta Única del Tesoro Nacional.
- Efectos: Bienes solicitados.
- SAF: Por Servicio Administrativo Financiero.
- SIPRO: Sistema de Información de Proveedores.
- (M): Modulo
- Valor del Módulo: 1M: Pesos CUARENTA MIL ($ 40.000)

ARTÍCULO 3° **CONDICIONES QUE DEBERA CUMPLIR EL OFERENTE**

Podrán contratar todas las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse y que no se encuentren alcanzadas por las causales previstas en el artículo 28 del Decreto 1023/2001.

Se consultara la situación actual de los oferentes en la base de datos de proveedores de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.comprar.gob.ar).

Para ello, previamente, la UOC realizará las consultas de rigor en el citado sitio, y de verificar que no se hallare inscripto/preinscripto, o bien, que posea la inscripción desactualizada, intimará a los oferentes para que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos

y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.

En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la (UT).

A tal efecto se verificará si es hábil para contratar con el Estado Nacional de acuerdo a lo normado en la Resolución General N° 4164-E/17 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS **(AFIP)**, en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación, se verificará la existencia de deudas impositivas con el Estado Nacional, la elegibilidad y la personería invocada. Se controlará que no se encuentre incurso en algunas de las causales de inadmisibilidad establecidas procedentemente. Si poseen sanciones aplicadas en el ámbito del régimen aprobado por el Decreto 1023/01, las que serán consideradas como antecedentes negativos en el momento de la evaluación de las ofertas presentadas, como así también los incumplimientos registrados en nuestra propia base de datos.

Asimismo, se consultará en el sitio web del **Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)** que los oferentes no se hallen identificados públicamente por sanciones por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las Jurisdicciones Provinciales. Se deja establecido, que no podrán resultar adjudicatarios del procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro, conforme al Artículo 28, inciso “h”, del Decreto N° 1023/01. Esta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 4° **CÓMPUTO DE PLAZOS**

Todos los plazos establecidos en el presente pliego se computarán en días hábiles administrativos, salvo que en el mismo se disponga expresamente lo contrario. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio https://comprar.gob.aro el que en un futuro lo reemplace. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente.

ARTÍCULO 5° **NOTIFICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**

Todas las notificaciones entre el Hospital Militar Regional Córdoba y los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet de “COMPR.AR”, cuya sitio de internet es https://www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, sólo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema “COMPR.AR” no justificara, ni se considerara como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

Se recomienda a los interesados revisar periódicamente la plataforma electrónica -en particular Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y toda otra información relevante.

ARTÍCULO 6° **DOMICILIO ESPECIAL. DOMICILIO ELECTRÓNICO**

El domicilio físico especial o el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO serán válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieran lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el articulo 29 del Decreto Delegado 1023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la ONC.

ARTÍCULO 7° **VISTA Y OBTENCION DE PLIEGOS**

Esta contratación será tramitada a través del Sistema Electrónico "COMPR.AR" en el sitio web https://comprar.gob.ar. Para participar de la contratación los interesados deberán descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresando al mismo con usuario y contraseña tramitado ante el SIPRO para tal fin. No será válido para el ingreso al sistema el usuario y contraseña tramitado para el ingreso a www.argentinacompra.gov.ar.

Con la preinscripción el interesado podrá descargar los Pliegos y presentar ofertas. Ahora bien, al momento de emitir el dictamen de evaluación de ofertas deberá encontrarse incorporado al SIPRO y con los datos actualizados.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber retirado o comprado pliegos en el organismo contratante o haberlos descargado del sitio de internet, no obstante quienes no los hubiesen retirado, comprado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas. (Artículo7 -Anexo al Decreto 1030/2016).

ARTÍCULO 8° **CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PBCP**

Para efectuar consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares el interesado deberá haber cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de COMPR.AR.

Los interesados podrán formular consultas a través del portal https://comprar.gob.ar hasta TRES (3) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

ARTÍCULO 9° **CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS**

La Unidad Operativa de Contrataciones, en respuesta a las consultas efectuadas o de oficio, emitirá circulares aclaratorias o modificatorias a este Pliego, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto Nº 1.030/16. Todas las circulares que se emitan serán incorporadas al Pliego y difundidas en el COMPR.AR.

ARTÍCULO 10° **PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora establecida en la convocatoria, a través del COMPR.AR utilizando el formulario Electrónico que suministre el sistema, y cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. La oferta cargada electrónicamente deberá ser firmada por el oferente, quien deberá realizarlo únicamente a través del administrador legitimado (conforme se define en el Anexo III de la Disposición ONC Nº 65/16). Sólo aquella oferta CONFIRMADA quedará registrada en el acto de apertura de ofertas. En ningún caso el Oferente podrá alegar el mal funcionamiento o errores del sitio de Internet del portal COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados.

No será necesario acompañar este Pliego firmado junto con la oferta electrónica. Implicará, además, la evaluación por parte del oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento**.**

ARTÍCULO 11° **REQUISITOS DE LAS OFERTAS**

A. REQUISITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS:

I. **Moneda de cotización:** Las cotizaciones deberán ser efectuadas en Pesos argentinos ($).

II. **Cotización:** no se aceptarán ofertas que coticen por volúmenes parciales del renglón. Deberán cotizar todos los renglones.

El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

Asimismo, se recomienda que, al momento de cotizar la oferta, el precio unitario sea un número entero, a efectos de poder evitar errores en el sistema al momento de generar la orden de compra y su posterior pago. En el caso de cotizar con decimales se aceptarán un máximo de dos dígitos.

Los precios cotizados serán considerado único, fijo, IVA incluido e invariable durante todo el periodo que abarque la presente contratación y hasta la cancelación total de la facturación no siendo pasibles de ninguna especie de actualización o ajuste (artículo 5º del Decreto Nº 214/2002, reglamentario de la Ley Nº 25.561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, en atención a que el EJERCITO ARGENTINO reviste ante el Impuesto al Valor Agregado el carácter de "IVA EXENTO").

Deberán tener en cuenta al momento de cotizar el anexo VI del presente PByCP, siendo anexo A y B herramienta fundamental, debido a que las cantidades que resulten como "TOTAL MENSUAL", serán las cantidades unitarias de los renglones a cotizar, así el anexo A corresponde al precio unitario del renglón 1 y el anexo B corresponde al precio unitario del renglón 2. Se debe adjuntar los anexos A y B debidamente confeccionados con la oferta correspondiente.

III. **Tipo de adjudicación:** Cada renglón se adjudicará en forma total. Adjudicación total a un proveedor.

IV. **Aumentos o disminución:** el aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad del Hospital Militar Regional Córdoba, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%), establecido en el artículo 100 del Decreto 1030/16 y el artículo 12 inciso b) del Decreto Delegado 1023/2001.

V. **Ofertas Alternativas:** podrán efectuar ofertas alternativas, deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cual es la oferta base y cuales las alternativas. En todos los casos deberán existir una oferta base.

VI. **Ofertas Variantes:** no se aceptará ofertas variantes, de presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base. En el supuesto de que no se pueda identificar la oferta base **no será considerada ninguna oferta presentada por el oferente.**

VII. **Observaciones al Item:** Ante diferencias entre el texto del Item y las Observaciones al Item deberá considerarse indefectiblemente las Observaciones al Item.

VIII. **Errores de cotización:** Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en los renglones pertinentes, con pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta en la proporción que corresponda.

IX. **Inmodificabilidad de la oferta:** La posibilidad de modificar la oferta prelucirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia (Título II-Capítulo VI-Art. 53º-Decreto 1030/2016).

X. **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura; de acuerdo a lo establecido en el Artículo 54 del Decreto N° 1030/2016. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera de plazo fijado para realizar tal manifestación o retirará su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento será pasible de la sanción regulada en el artículo 106, inciso a) apartado 1 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

B. REQUISITOS TÉCNICOS:

I. **Visita Técnica Obligatoria:**

Con el objeto de contar con una mejor apreciación de los servicios solicitados, es esencial e indispensable que los interesados realicen una visita técnica obligatoria de los lugares objeto del presente llamado, a los efectos de realizar las pertinentes consultas y recabar toda la información necesaria. Se deja constancia de que los oferentes **no podrán ampararse en el desconocimiento** de las tareas a realizar o de cualquier tipo

de información relativa a la contratación, no se reconocerán adicionales, ya que se entiende que la empresa tiene conocimiento total del servicio a ejecutar.

- **Fecha para la visita técnica obligatoria: día 27 de agosto del 2026 – a las 09.00 hs.**

Deberán presentarse en el Hospital Militar Regional Córdoba en el horario indicado en el cual se dará inicio a la visita técnica.

- **Lugar:**

DEPENDENCIA	PERSONAL A CARGO DE LA VISITA
División Materiales	Jefe: Teniente Coronel Alejandro MANZANO Teléfono: 3541-342213 materiales@hmrc.com.ar

Se deberá subir como documento electrónico junto con la oferta la constancia de visita (**ANEXO VII**) expedida por el área de Material del HM Rgn Cba. El presente documento se constituirá en un elemento determinante al momento de la evaluación de las ofertas presentadas ya que materializará el conocimiento cabal por parte de los oferentes del servicio a prestar.

Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada electrónicamente a la oferta. No se admitirán referencias a páginas web u otras fuentes de información que no figuren explícitamente en la Oferta. Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del producto ofertado.

C. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS:

Todos estos documentos deberán ser adjuntados con la oferta mediante el sistema COMPR.AR,

I. **Anexo I** – del PBCP – Datos Obligatorios del Oferente.
II. **Anexo II** – del PBCP – Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción ***#Oficina Anticorrupción – OA***. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace.
Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Director General del Hospital Militar Regional Córdoba.
Jefe del Servicio Administrativa Financiero del HM Rgn Cba.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

III. **Anexo III** – del PBCP – Declaración Jurada Sistema Integral de protección a los Discapacitados, en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7º del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010.

IV. **Anexo IV** – del PBCP. Las Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

V. **Anexo V** – del PBCP. Las Declaraciones Juradas de Elegibilidad. Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

VI. A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUENA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia. ***(En caso de corresponder).***

VII. UT Constituida: Deberán presentar la documentación detallada en el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC 63/2016, modificada por Disposición ONC 6/2018 y normas complementarias. ***(En caso de corresponder).***

TODA DOCUMENTACION DEBERÁ SER FIRMADA PREVIAMENTE EN FORMA OLÓGRAFA Y POSTERIORMENTE SER DIGITALIZADA E INCORPORADA AL MOMENTO DE INGRESAR LA OFERTA EN EL SISTEMA COMPR.AR JUNTO CON TODA OTRA DOCUMENTACIÓN.

ARTÍCULO 12° **GARANTIAS**

A. TIPOS DE GARANTIAS:

I. **GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En el caso de cotizar con descuentos o alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

No será obligatoria la presentación de la garantía, cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que representa UN MIL MÓDULOS (1.000 M = $ 40.000.000), acorde a lo establecido en el artículo 80 inciso c) del Anexo al Decreto 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

La garantía se deberá individualizar en el portal de COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, deberá ser presentado en la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Militar Regional Córdoba, sito en Av. Cruz Roja Argentina 1174, Córdoba Capital CP 5016, en el horario de 0800 a 1300 horas. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

II. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**

DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. El cocontratante deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato.

No será obligatoria la presentación de la garantía, cuando el monto de la orden de compra no supere la cantidad que representa UN MIL MÓDULOS (1.000 M = $ 40.000.000), acorde a lo establecido en el artículo 80 inciso d) del Anexo al Decreto 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

La garantía será presentada a través de la plataforma COMPR.AR (https://comprar.gob.ar/) se deberá individualizar la garantía de cumplimiento del contrato, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos.

Asimismo, el original de la garantía constituida deberá ser presentado en la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Militar Regional Córdoba, sito en Av. Cruz Roja Argentina 1174, Córdoba Capital CP 5016, en el horario de 0800 a 1300 horas.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la oferta, el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

Orden de Compra Abierta: para los casos en que se realicen procedimientos con la modalidad de Orden de Compra Abierta no se exigirá al cocontratante la garantía de cumplimiento del contrato.

III. **GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:**

TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculara sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.

Respecto de si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente o para el/los renglón/renglones en discusión y que no se aconsejaren adjudicar a ninguna oferta, o que si lo impugnado no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será del 10% del total presupuestado para este procedimiento. (Artículo 32 del PUBCG).

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Militar Regional Córdoba, sito en Av. Cruz Roja Argentina 1174, Córdoba Capital CP 5016, en el horario de 0800 a 1300 horas dentro del. Caso contrario la impugnación no será válida.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en la impugnación el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la Oficina Nacional de Contrataciones.

B. FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

La forma de garantía se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- En el caso que se opte por la presentación de pagaré como forma de garantía, se deberá tener en cuenta lo siguiente: *"f) Con pagarés a la vista, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de garantía de mantenimiento de oferta, cumplimiento del contrato o de impugnación, o bien el monto fijo que se hubiera establecido en el PBCP, no supere la suma de* ***DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M) [no supere la suma de $ 10.400.000,00].***

  La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las pautas establecidas en el PUBCG.

- ***Pólizas electrónicas de seguro de caución:*** sólo se aceptarán Pólizas electrónicas de seguro de caución emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDECIA DE

SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del Ejército Argentino/ Hospital Militar Regional Córdoba CUIT: 30-54669051-9.

C. EXCEPCIONES A LA OBLICACIÓN DE PRESENTAR GARANTIAS

Respecto de las excepciones a la obligación de presentar garantías rige lo establecido en el artículo 80 del Decreto 1030/16.

D. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

La UOC procederá de acuerdo a lo establecido en el Art 43 del "Manual de Procedimientos de Contrataciones" Disposición 62 – E/2016 y Articulo 81 del Decreto 1030/16; notificando a los oferentes y/o adjudicatarios dentro de los plazos fijados, para que retiren las garantías que se detallan a continuación:

I. Las garantías de mantenimiento de oferta a todos aquellos que no hubiesen resultado adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de notificado el acto administrativo de adjudicación o el acto por el cual se ponga fin al procedimiento de selección.

   En el caso de los adjudicatarios la garantía de mantenimiento de oferta se devolverá al momento de la integración de la garantía de cumplimiento del contrato.

   Para los casos, en que los procedimientos se realicen a través de la modalidad de Orden de Compra Abierta, al adjudicatario se le devolverá dicha garantía en forma proporcional al valor de cada solicitud de provisión recibida de conformidad, dentro de los CINCO (5) días de la fecha de conformidad de la recepción. Vencido el periodo de vigencia del contrato se le reintegrará la parte restante de la garantía.

II. Las garantías de cumplimiento del contrato, dentro de los DIEZ (10) días de cumplido el contrato a satisfacción de la jurisdicción o entidad contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

III. Las garantías de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas o a la precalificación, dentro de los DIEZ (10) días de dictado el acto administrativo que haga lugar a la impugnación presentada. Si la impugnación fuera rechazada se afectará el monto de la garantía en el orden establecido en el artículo 104 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

IV. Si los oferentes adjudicatarios, cocontratantes o interesados, no retirasen las garantías dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos a contar desde la fecha de la notificación, implicará la renuncia tacita a favor del Estado Nacional de lo que constituya la garantía.

V. Las garantías podrán ser reintegradas a solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés a la vista y de los títulos públicos.

ARTÍCULO 13° **APERTURA DE LAS OFERTAS Y VISTA**

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en la convocatoria. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora, sin necesidad de emitir una circular comunicando dicha modificación.

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas durante DOS (2) días hábiles, contados a partir del día siguiente al momento fijado para la apertura de ofertas.

ARTÍCULO 14° **CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS**

La Comisión Evaluadora considerará la admisibilidad del oferente y la oferta más conveniente para el mejor funcionamiento del Hospital Militar Regional Córdoba. Se analizará los siguientes aspectos:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por la Ley, el Decreto Delegado N° 1023/01 sus modificatorias y complementarias, el Decreto 1030/16, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el presente Pliego de Cláusulas Particulares.

b. Obligaciones tributarias y/o previsionales, los oferentes no deberán registrar sanciones en el REPSAL, ni poseer deuda ante la AFIP, y estar inscriptos en el SIPRO.

c. Será excluyente si el oferente posee incumplimientos en contratos o licitaciones anteriores.

d. Idoneidad y antecedentes del oferente.

e. Capacidad técnica y económica.

f. Calidad del material y servicio solicitado.

g. Antecedentes de haber trabajado en organismos de la Fuerza. (Adjuntar información).

h. Se controlarán los aspectos formales de la presentación de las ofertas recibidas a fin de comprobar que contengan todos los antecedentes e información solicitados. La Comisión Evaluadora podrá requerir a los oferentes que subsanen aspectos de sus ofertas relacionada con la constatación de datos o información de tipo histórico obrante en base de Organismos Públicos o que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

i. La Comisión Evaluadora, de considerarlo pertinente y en caso de corresponder, solicitara a la Unidad Requirente, un informe de las ofertas presentadas a fin de determinar si las mismas cumplen con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas y contar con un criterio idóneo de la conveniencia de las mismas.

j. Precio vil o no serio: La Comisión Evaluadora podrá solicitar informes técnicos y un análisis de costos, cuando presuma fundadamente que la propuesta no podrá ser cumplida en la forma debida por tratarse de precios excesivamente bajos de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente.

k. Se verificará en los distintos Organismos de control, la elegibilidad del oferente para contratar con el Estado Nacional o si posee penalidades y/o sanciones informadas.

l. La COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir información complementaria del Oferente, que estime necesaria para el cumplimiento de su cometido, sin que ello afecte el derecho de igualdad entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

m. En caso de empate se procederá de acuerdo al artículo 27 al anexo I de la Disposición 62 – E/2016 “Manual de procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, al artículo 70 del Decreto 1030/16 y al artículo 35 del PUBCG.

n. Cumplimiento de los aspectos detallados en el presente pliego.

ARTÍCULO 15° **CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES Y SUBSANABLES**

Se procederá de acuerdo a lo estipulado en los artículos 66 y 67 del Decreto 1030/2016 y Comunicación General ONC N° 127/19.

El plazo de subsanación será de TRES (03) días hábiles administrativos y tendrá carácter preclusivo: fenecido el mismo, ninguna presentación y/o solicitud será válidamente aceptada y corresponderá la desestimación de la oferta, salvo circunstancias excepcionales ya detalladas en el artículo 31 del PUBCG.

ARTÍCULO 16° **COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN**

El dictamen de evaluación de las ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 17° **IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN**

Se podrá impugnar el Dictamen de Evaluación dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones https://www.comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78 del reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares.

Las impugnaciones deberán presentarse a través del Sistema Electrónico "COMPR.AR" y serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación, conforme lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1.030/16 y lo detallado en el artículo 12 del presente PBCP.

ARTÍCULO 18° **ALTA EN EL PADRÓN UNICO DE ENTES**

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la Contaduría General de la Nación y N° 19 de la Tesorería General de la Nación de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

ARTÍCULO 19° **FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

El acto administrativo de finalización del procedimiento, será notificado al adjudicatario o adjudicatarios y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.aro en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR.

La adjudicación recaerá sobre la oferta más conveniente para la jurisdicción o entidad contratante y **se realizará por grupo de renglones**. Podrá adjudicarse aun cuando se hubiera presentado una sola oferta.

Se deberá tener en cuenta que, para adjudicar a un proveedor, éste debe estar inscripto en el SIPRO estar actualizado y tener vigente su inscripción, no poseer deudas liquidas y exigibles por obligaciones impositivas y/o incumplimientos tributarios y/o previsionales ante la AFIP, y no figurar en el Registro Público de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar – como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma de contrato – el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinara la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

En caso de que el adjudicatario haya declarado en su oferta la imposibilidad de contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por Decreto Nº 312/10, deberá acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado el acto de conclusión del procedimiento. La falta de cumplimiento del presente requisito determinara la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción que pudiere corresponder.

ARTÍCULO 20° **PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

La notificación de la orden de compra del respectivo contrato al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR. La notificación de la orden de compra producirá el perfeccionamiento del contrato. En los casos en que el acuerdo se perfeccionará mediante un contrato, el mismo se tendrá por perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento respectivo y se deberá notificar al adjudicatario dentro de los DIEZ (10) días de la fecha de notificación del acto administrativo de adjudicación, que el contrato se encuentra a disposición para sus suscripciones por el término de TRES (3) días. Si vencido ese plazo el proveedor no concurriera a suscribir el documento respectivo, la jurisdicción o entidad contratante lo notificará por los medios habilitados al efecto y en este caso la notificación producirá el perfeccionamiento del contrato.

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento de contrato:

CINCO (5) días de notificada la orden de compra o de la firma del contrato. No será necesario en los casos mencionados en el Articulo 80 del Decreto 1030/2016, Artículo 40 del PÚByCG y Art. 113 de la Disposición 62 – E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

No obstante, lo dispuesto, todos los oferentes adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el Decreto 1030/16, a requerimiento de la entidad contratante, sin que pueda interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago.

Plazo de prestación del servicio:

El servicio requerido se prestará a partir de la notificación de la Orden de Compra o la Solicitud de Provisión correspondiente, y será por el plazo establecidos en el Proceso de Compra y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la jurisdicción o entidad contratante ni dará lugar a reclamo o indemnización alguna a favor de los contratantes. El envío de la respectiva Solicitud de Provisión se notificará automáticamente a la casilla de correo establecida por el proveedor en el sistema COMPR.AR.

Lugar de prestación del servicio solicitado:

Lugar y dirección
Hospital Militar Regional Córdoba Dirección: Av. Cruz Roja Argentina 1174 Jefe de área: Teniente Coronel Alejandro MANZANO Teléfono: 3541-342213 Email: materiales@hmrc.com.ar

ARTÍCULO 21° **GASTOS POR CUENTA DEL PROVEEDOR**

Serán por cuenta del proveedor el pago de los siguientes conceptos, sin perjuicio de los que puedan establecerse en el pliego de bases y condiciones particulares:

A. Tributos que correspondan;

B. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país;

C. Reposición de las muestras destruidas, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, si por ese medio se comprobaren defectos o vicios en los materiales o en su estructura.

D. Si el producto tuviere envase especial y éste debiere devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del proveedor. En estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si la jurisdicción o entidad contratante no lo hubiera establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el proveedor podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos, a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produjera en el ínterin.

E. Costo del flete hasta el lugar de entrega indicado en el Pliego

F. El adjudicatario será responsable de todos los daños y/o perjuicios que ocasione a terceros y propios de la Fuerza, en caso de un mal montaje de productos y/o repuestos

Queda bajo exclusiva responsabilidad del adjudicatario todo accidente de trabajo que ocurra con el personal dependiente, así como la reparación de todos los daños, totales o parciales, en las personas y/o bienes propios y de terceros, como consecuencia de la prestación del servicio en cuestión. Se desvincula a la Fuerza de pretensiones que generen dichas situaciones y/o futuros reclamos que deriven del vínculo laboral entre los adjudicatarios y el personal que le depende.

ARTÍCULO 22° **EXTENSIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN**

La extensión del plazo de cumplimiento de la prestación sólo será admisible cuando existieran causas debidamente justificadas y las necesidades del Hospital Militar Regional Córdoba admitan la satisfacción de la prestación fuera de término.

La solicitud deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de cumplimiento de la prestación, exponiendo los motivos de la demora y de resultar admisible deberá ser aceptada por la correspondiente Comisión de Recepción, a tal fin deberá comunicarse por medio de mensajería electrónica al siguiente correo: **cre@hmcba.com.ar**

No obstante, la aceptación corresponderá la aplicación de la multa por mora en la entrega, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102, inciso c), apartado 1 del Decreto 1030/2016. En aquellos casos en que sin realizar el procedimiento establecido en el presente artículo el cocontratante realice la prestación fuera de plazo y la jurisdicción o entidad contratante la acepte por aplicación del principio de continuidad del contrato, también corresponderá la aplicación de la multa por mora en el cumplimiento, a los fines de preservar el principio de igualdad de tratamiento entre los interesados.

ARTÍCULO 23° **PAUTAS PARA LA RECEPCIÓN**

Las Comisiones de Recepción recibirán los bienes y/o servicios con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que fije al efecto la jurisdicción o entidad contratante. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

A los efectos de la conformidad de la recepción, la Comisión de Recepción controlará previamente con las especificaciones del pliego, y en su caso, con los resultados de los análisis, ensayos, pericias u otras pruebas que fuere necesario realizar.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato.

Las pautas para la recepción del servicio son las que se encuentran normadas en el artículo 54 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El adjudicatario deberá tener en cuenta que, al momento de cumplimentarla entrega de los efectos, los Remitos deberán consignar en forma detallada el correspondiente Número de Orden de Compra y los Números de Renglones y deberán ser elevadas al email que se detalla a continuación:

Comisión Receptora de efectos y/o servicios
SM José Luis ESCUDERO cre@hmcba.com.ar 0351-6541857

ARTÍCULO 24° **FACTURACIÓN**

Las facturas serán confeccionadas de la siguiente manera:

- Una factura por cada remito identificando Orden de Compra y acto contractual que le dio origen.
- CUIT: 30-54669051-9 – CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO.
- Dirección: Av. Cruz Roja Argentina 1174 – CP 5000 – Hospital Militar Regional Córdoba.

Las facturas deberán ser enviadas al Servicio Administrativo Financiero (SAF) de este organismo a través del correo electrónico institucional saf.hmrc@gmail.com con copia a jefe.g5@hmcba.com.ar.

Las facturas deberán ser **"ELECTRONICAS", de acuerdo al Art 4 de la Resolución General Nº 3990/2017 y Nº 3067/2011 de la AFIP,** en caso de no contar con ese tipo de comprobante se presentará la excepción correspondiente emitida por la AFIP.

Este Organismo es agente de retención, por lo tanto, se efectuarán las retenciones correspondientes de acuerdo a las normativas vigentes.

A los efectos de permitir constatar la exención de IVA o Ganancias, el oferente deberá presentar la documentación que acredite la situación en que revista a fin de proceder a realizar o no las retenciones correspondientes.

Monotributistas: No se recibirá ninguna factura de un proveedor que rece "NO INSCRIPTO".

Seguimiento de Pago y retenciones: Los proveedores deberán hacer el seguimiento de las facturas que emiten a través del sistema de auto consulta **e-Prov,** que es un sistema que permite conocer el estado de las facturas y órdenes de pago emitidas para su cancelación y los pagos realizados a su favor. Respecto de las retenciones los adjudicatarios al momento de acreditarse el pago podrán acceder a las retenciones que se han efectuado a cada factura en el mismo sistema.

Se accede a la aplicación desde https://eprov.mecon.gov.ar o desde la sección destacados de la página de la Secretaría de Hacienda: http://www.mecon.gov.ar/hacienda/ mediante CUIT/CUIL y clave fiscal (nivel 3).

IMPORTANTE:

Cuando se trate de la modalidad de Órdenes de Compra Abierta, y antes de confeccionar la factura deberá corroborar la existencia de Solicitudes de Provisión.

ARTÍCULO 25° **FORMA DE PAGO**

Los pagos se efectuarán en la moneda que corresponda de acuerdo a lo previsto en las disposiciones que a tales fines determine la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Por Resoluciones Generales AFIP Nro(s) 18/97, 830/00 y 1.784/05, este Organismo, a través de la Contaduría General del Ejército, actúa como Agente de Retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SISTEMA ÚNICO DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSS). Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en el Departamento Administrativo Financiero del Hospital Militar Regional Córdoba, deberán manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Resoluciones. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las mismas. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

El plazo para el pago de las facturas será de **NOVENTA (90)** días corridos, a partir de la presentación de la misma, y una vez realizada la conformidad definitiva de la recepción de los bienes o servicios, asimismo se le deberá sumar CINCO (05) días hábiles administrativos, contados a partir del primer día hábil inmediato a la recepción de la Factura, debido a diversas actividades administrativas para la registración del mismo.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

En cuanto a los servicios que demanden la prestación del mismo durante un periodo de tiempo por renglón y en tanto mantengan disponibilidad de saldo esos renglones, estarán vigente y deberán ser consumidos en su totalidad antes de continuar con el próximo renglón o periodo, de lo contrario, el renglón mantendrá vigencia extendiéndose el plazo del mismo hasta ser consumido en su totalidad, deberá tener en cuenta al momento de su facturación lo mencionado anteriormente.

ARTÍCULO 26° **OPCIONES A FAVOR DEL ORGANISMO CONTRATANTE**

El derecho de este organismo contratante respecto de la prórroga, aumento o disminución de los contratos, en los términos del artículo 12 del Decreto Delegado Nro. 1.023/01 y sus modificaciones, se sujetará a las siguientes pautas:

Aumentos y Disminuciones: se regirá estrictamente según lo determinado en el Articulo 100 del Decreto 1030/16 del PEN, en su apartado a) aumentos o disminuciones:

…"1. El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el inciso b) del citado artículo 12." …

Prórroga de contrato: se regirá estrictamente según lo determinado en el Artículo 100 del Decreto 1030/16 del PEN, en su apartado b).

Dejar sin efecto el procedimiento: la administración podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los interesados y oferentes, según lo dispuesto en el Artículo 20, último párrafo del Decreto 1023/2001.

ARTÍCULO 27° **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**

Las penalidades establecidas en este reglamento no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 28° **CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN**

Queda prohibida la subcontratación o cesión del contrato, en ambos casos, sin la previa autorización fundada de la misma autoridad que dispuso su adjudicación. El cocontratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria a ese momento, como al momento de la cesión. En caso de cederse sin mediar dicha autorización, la jurisdicción o entidad contratante podrá rescindir de pleno derecho el contrato por culpa del cocontratante con pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

En ningún caso con la cesión se podrá alterar la moneda y la plaza de pago que correspondiera de acuerdo a las características del cocontratante original en virtud de lo establecido en las normas sobre pagos emitidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 29° **CESIONES DE CREDITO**

Los oferentes que, cumplidas las exigencias contractuales cedieran total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Articulo 1.434 y subsiguientes), deberán notificar tal circunstancia a este nosocomio dentro de las setenta y dos (72) horas de producida la cesión, la que deberá ser indefectiblemente efectuada ante Escribano Público, bajo apercibimiento de nulidad.

Las cesiones de créditos, deberán ser extendidas por Escribano Público, quien efectuará la notificación del acto en el domicilio de este nosocomio.

La notificación se hará mediante presentación del testimonio original y TRES (3) copias simples, (certificadas por el Colegio de Escribanos).

El cedente tendrá la responsabilidad de comunicar al cesionario sobre todo lo relacionado al sistema operativo de cancelación de deudas a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), y la necesidad de inscribirse en el Registro de Altas de Beneficiario para su posterior cancelación.

ARTÍCULO 30° **PENALIDADES Y SANCIONES**

Régimen de penalidades: Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Decreto Nº 1.030/16 y sus modificatorios.

Afectación de penalidades: conforme lo establecido por el artículo 104 del Decreto 1030/2016, las multas aplicadas se afectarán en el siguiente orden:

1. En primer lugar, se afectarán las facturas próximas al cobro.
2. De no existir facturas, el adjudicatario quedará obligado a depositar el valor del importe pertinente en la cuenta del HMRC a través del sistema eRecauda, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la penalidad.
3. De no efectuarse el depósito, se afectará la correspondiente garantía.

Las **sanciones** serán aplicadas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES. Estas se regirán por lo normado en el 29 del Decreto Delegado Nro. 1.023/01 y sus modificaciones y los Artículos Nro. 106 y 107 del Anexo al Dcto Nro. 1030/2016.

Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ella no impedirá el cumplimiento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, ni de sus posibles ampliaciones o prórrogas, pero no podrán adjudicársele nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la extinción de aquélla.

ARTÍCULO 31° **CONCURRENCIA A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA**

En casos de divergencias en la interpretación, aplicación, cumplimiento y/o toda otra situación que amerite el conocimiento judicial en relación a presente acto contractual, tras agotar la vía administrativa, el adjudicatario se someterá a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponder como así también a recusar sin causa al magistrado interviniente.

ANEXO I AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

DATOS OBLIGATORIOS DEL OFERENTE

DATOS OBLIGATORIO DEL OFERENTE, LOS QUE SE EMPLEARÁN PARA FORMULAR PEDIDOSY TRAMITAR COMUNICACIONES.

RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO	
TELEFONOS:	
CUIT:	
E – MAIL:	
DOMICILIO REAL:	
DOMICILIO LEGAL:	

Los datos consignados en caso de sufrir modificaciones deberán ser comunicados de modo fehaciente dentro de las 24 horas de producidos, a este Organismo Contratante y a todos los Organismos en los que el oferente haya resultado adjudicatario, para la provisión de efectos.

LUGAR Y FECHA:

FIRMA Y ACLARACIÓN:

ANEXO III AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

DECLARACIÓN JURADA – SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS (Decreto 312/10) – Art. 13, Inc. h), Ap. 4 de la Disposición ONC N° 63 – E/16	
CUIT:	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS (SEGÚN SIPRO):	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo:	Licitación Pública 84/37-0585-LPU26

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que de resultar adjudicatario me obligo a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010 y la Disposición ONC N° 63 – E/16.

LUGAR Y FECHA	
FIRMA DEL OFERENTE	
ACLARACION DE FIRMA:	

DECLARACIÓN JURADA:

ANEXO IV AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO:	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CLASE:	**DE ETAPA ÚNICA NACIONAL**
MODALIDAD:	**ORDEN DE COMPRA ABIERTA**
NÚMERO:	**84/37-0585-LPU26**
EJERCICIO:	**2026**

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se encuentra habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto Delegado N° 1023/01 “Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional” y que no se encontrase incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 28 del citado cuerpo normativo.

ANEXO V AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

DATOS DEL OFERENTE	
CUIT:	
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O NOMBRE Y APELLIDO COMPLETO:	
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	
TIPO:	**LICITACIÓN PÚBLICA**
CLASE:	**DE ETAPA ÚNICA NACIONAL**
MODALIDAD:	**ORDEN DE COMPRA ABIERTA**
NÚMERO:	**84/37-0585-LPU26**
EJERCICIO:	**2026**

En mi carácter de administrador legitimado y/o con poder suficiente para este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallaron previamente no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

ANEXO VI AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EJERCITO ARGENTINO ***Servicio de Farmacia***
Hospital Militar Regional Córdoba

ANEXO "A" *(Renglón Nro 1)*

SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE GASES MEDICINALES - AÑO 2026

(Primeros 6 meses a partir de su adjudicación)

Nro Ord	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Und Med	SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***OXIGENO LIQUIDO DE CALIDAD MEDICINAL A GRANEL x MT3***	MT3	1500		
2	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***OXIGENO MEDICINAL GASEOSO EN TUBO x MT3***	MT3	200		
3	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL A GRANEL x KG***	KG	25		
4	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***NITROGENO MEDICINAL 95% V/V x MT3***	MT3	3		
	TOTAL MENSUAL *(PRECIO UNITARIO DEL RENGLON)*				

Observaciones: *(1) Las cantidades de cada efecto son aproximadas a utilizar por mes, pudiendo variar en mas, menos 15%.*
(2) Al finalizar el mes, se solicitará facturar de acuerdo a los remitos entregados por el proveedor.

Firma y Aclaración del Oferente

.....

EJERCITO ARGENTINO
Hospital Militar Regional Córdoba

Servicio de Farmacia

ANEXO "B" *(Renglón Nro 2)*

SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE GASES MEDICINALES - AÑO 2026

(Segundos 6 meses a partir de finalización del Anexo "A")

Nro Ord	DESCRIPCION DEL SERVICIO	Und Med	SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***OXIGENO LIQUIDO DE CALIDAD MEDICINAL A GRANEL x MT3***	MT3	1500		
2	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***OXIGENO MEDICINAL GASEOSO EN TUBO x MT3***	MT3	200		
3	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***DIOXIDO DE CARBONO MEDICINAL A GRANEL x KG***	KG	25		
4	SERVICIO DE PROVISION MENSUAL DE: ***NITROGENO MEDICINAL 95% V/V x MT3***	MT3	3		
	TOTAL MENSUAL *(PRECIO UNITARIO DEL RENGLON)*				

Observaciones: *(1) Las cantidades de cada efecto son aproximadas a utilizar por mes, pudiendo variar en mas, menos 15%.*
(2) Al finalizar el mes, se solicitará facturar de acuerdo a los remitos entregados por el proveedor.

Firma y Aclaración del Oferente

Firma y Aclaración del Oferente

.....

.....

ANEXO VII AL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES

CERTIFICADO DE VISITA

A los …….. días del mes de …….. del año 2026, y siendo las …….. horas, se emite la presente "Constancia de la Visita" realizada por la Empresa Razón Social: …… …… CUIT: …… en cumplimiento de lo detallado en el *Artículo 11° Punto B. Requisitos técnicos I. Visita Técnica obligatoria,* correspondiente al Acto Contractual **84/37-0585-LPU26** ***SERVICIO DE RECARGA DE GASES MEDICINALES.***

(Se recuerda el estricto cumplimiento de lo expresado Anteriormente,

Dicha Constancia se deberá incluir indefectiblemente
Digitalizada en formato PDF en la Oferta que se presente)

Ciudad de Córdoba, ……. de …….. de 2026.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-80219601-APN-HMRC#EA

CORDOBA, CORDOBA
Jueves 20 de Agosto de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares 84/37-0585-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.20 10:15:54 -03:00

NORBERTO EDGARDO FRETE
Teniente Coronel
Hospital Militar Regional Córdoba
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.20 10:15:55 -03:00